



ORDENANZA N° 027/2020 J.M.

POR LA QUE SE REGLAMENTA EL INGRESO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES Y OTROS AL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE Y SE DEROGAN LAS ORDENANZAS N° 03/2003, 06/2005 J.M.-

VISTO: El Mensaje N° 292/LM, de fecha 13 de octubre de 2020, por la cual el Ejecutivo Municipal remite el proyecto de Ordenanza elaborado por la Dirección de Recaudaciones "POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 03/2003 J.M. SU MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA LA ORDENANZA N° 06/2005 J.M. Y SE REGLAMENTA EL INGRESO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES Y OTROS AL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE", y;

CONSIDERANDO: Que, el Art. 166 DE LA AUTONOMIA de la Constitución Nacional, establece: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en las recaudaciones e inversión de sus recursos.

Que, el Art. 168 – DE LAS ATRIBUCIONES de la Constitución Nacional, establece: serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la Ley:

- 1- La libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía;
- 2- La administración y disposición de sus bienes;
- 3- La elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos;
- 4- La participación en las rentas nacionales;
- 5- La regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;
- 6- El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones;
- 7- El acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional;
- 8- La reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículo,
- 9- Las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley.

Que, el Art. 179 – DE LA CREACION DE TRIBUTOS de la Constitución Nacional, establece: todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional.

Que, el Art. 179 – DE LA CREACION DE TRIBUTOS de la Constitución Nacional, establece: todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional.

Que, el Art. 38 – Iniciativa de Proyectos de Ordenanzas, de la Ley N° 3966/2010, establece: la iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley.

Que, el Art. 169- Conservación de pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas, de la Ley N° 3966/2010, establece: la conservación de pavimentos y de las vías de tránsito vehicular no pavimentadas por desperfectos provenientes de la acción natural del tiempo y del tránsito de vehículos, será efectuada por la municipalidad, y el costo de ella será cubierto con la contribución especial establecida por ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de auto vehículos de transporte de carga según su tonelaje.

Que, el Art. 170 –Reparación de Pavimentos, de la Ley N° 3966/2010, establece: La reparación del pavimento será costeadada directamente por el causante del daño.

Que, analizada todos los artículos de las leyes sobre la materia, verificado el contenido del proyecto, siendo que la misma se ajusta a los procedimientos administrativos, jurídicos y tributarios.-

Que, en este sentido es muy importante la iniciativa del proyecto siendo que representará un ingreso importante para las arcas municipales y las mismas serán redistribuidas en beneficio de la ciudadanía, sea para construcción, reparación de las distintas arterias que comprende el Distrito de Ciudad del Este.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 027/2020 J.M.

Que, en estas condiciones y consideraciones el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal se ajusta a las disposiciones de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, y demás normativas que rige la materia, dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 06 de noviembre del año 2020, Según Acta N° 324. Por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- DISPONER; la percepción del canon por ocupación precaria de bienes de dominio público para operaciones de carga y descarga de mercaderías, estacionamiento de vehículos transportadores de contenedores, de carga de importación y exportación y otros similares; que ingresan al distrito de Ciudad del Este; atendiendo la ubicación, el espacio ocupado, su destino, la tasa de contribución especial por conservación de pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas y reparación de pavimentos establecidas en los artículos 169 y 170 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal.-

HECHO GENERADOR O IMPONIBLE

Artículo 2°.- Constituye HECHO GENERADOR O IMPONIBLE, las disposiciones del Art. 123 de la Ley 620/76 Tributaria Municipal por la cual se procede al cobro de canon por ocupación precaria de bienes de dominio público en cuanto al estacionamiento de autovehículos y otros similares atendiendo a la ubicación, el espacio ocupado y su destino; además de los estipulados en los Art. 169 y 170 - Capítulo II — De los Ingresos Tributarios de la Ley 3966/10 — Orgánica Municipal, en cuanto a la percepción de canon por la Municipalidad para la Conservación de Pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas por los defectos provenientes de la acción del tránsito de vehículos a ser costeadas por los propietarios de los autovehículos de transporte de carga según su tonelaje, además por la reparación de pavimentos por los daños causados.-

CONTRIBUYENTES

Artículo 3°.- Son contribuyentes las personas físicas, jurídicas, entidades en general, propietarios o arrendatarios de depósitos comerciales y portadores que utilicen vehículos de transporte de contenedores de mercaderías y artículos destinados para la comercialización dentro de Ciudad del Este; así como los responsables de carga de importación y exportación.-

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

Artículo 4°.- El nacimiento de la obligación de contribuir, se configura con el ingreso al municipio de Ciudad del Este, de los vehículos que transportan contenedores de mercaderías con destino a depósitos comerciales instalados dentro del mismo, así como las operaciones de estacionamiento, ocupación precaria de bienes de dominio público, carga y descarga de vehículo con cargas diversas y por servicios municipales conexos.-

PERCEPCION, FORMA Y DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION

Artículo 5°.- La Dirección de Recaudaciones a través de la división respectiva dispondrá el ingreso mensual de los montos recaudados a las cajas de la División de Tesorería mediante pagos efectuados por transferencia o depósitos bancarios a la cuenta corriente de la Municipalidad de Ciudad del Este,

Artículo 6°.- Las transacciones serán efectuadas previa liquidación del monto a ser abonado conforme al informe detallado de la cantidad de vehículos transportadores de contenedores y otros vehículos de cargas de exportación e importación y similares a ser proveído por las empresas respectivas y corroboradas con el informe a ser solicitado a la Dirección Nacional de Aduanas. Para el efecto, la liquidación será enviada a través de un correo institucional creado para ese fin o en su defecto la liquidación a ser abonada y el informe de ingreso de vehículos a su cargo será arrimada en forma personal por un funcionario de la institución designado exclusivamente para el efecto, previa rubrica por el jefe de división y director de la dirección encargada.

Artículo 7°.- La distribución de la recaudación será imputada el 90% (noventa por ciento) como canon de estacionamiento de contenedores y el 10% (diez por ciento) restante como tasa de Conservación y Reparación de pavimento.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 027/2020 J.M.

CANON, TASA O ALICUOTA

Artículo 8°.- De conformidad a las disposiciones del Art. 123 de la Ley 620/76 Tributaria Municipal y la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, la tasa y el canon impositivo por las operaciones de estacionamiento para cada vehículo por el espacio ocupado, por operación de carga y descarga, conservación y reparación de pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas y por servicios municipales conexos dentro del municipio, queda fijada de la siguiente manera:

- Vehículos con contenedores de 20 (veinte) pies: Gs. 200.000
- Vehículos con contenedores de 40 (cuarenta) pies: Gs. 400.000
- Vehículos diversos de más de 15 (quince) toneladas Gs. 130.000

EXENCIONES

Artículo 9°.- Quedan exentos del pago de contribución establecida en el artículo anterior:

- a) El transporte de contenedores vacíos de regreso a su origen;
- b) El transporte de contenedores, carga y descarga de implementos y efectos vinculados a la Ley 60/90, sus ampliatorias y modificatorias;
- c) El transporte de contenedores, carga y descarga destinado a instituciones de beneficencia;
- d) El transporte de contenedores con mercaderías importadas, en tránsito a otro distrito, los cuales se rigen por lo dispuesto en el Art. 13 de la presente ordenanza;

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXENCION

Artículo 10°.- La exención motivada en el artículo anterior no es automática. En todos los casos se impone que el interesado lo solicite acompañando los recaudos pertinentes en que se funde la protección si corresponde se otorgará la misma por resolución expresa.-

DETERMINACION DEL TRIBUTO, DEBER DE INICIATIVA

Artículo 11°.- Ocurridos los hechos previstos en la presente ordenanza como generadores de la obligación, o en forma previa como se ha establecido, los contribuyentes o responsables cumplirán dicha obligación cuando no corresponda la intervención de la Administración Municipal. Si esta correspondiere, se deberán denunciar los hechos y proporcionar la información necesaria para la determinación del canon y la tasa.-

DETERMINACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Artículo 12°.- Detectado el incumplimiento de la obligación generada mediante fiscalización actuada, la Administración Municipal determinará y liquidará el canon la tasa que ha sido impaga, sin perjuicio de la aplicación de una multa de 03 (tres) salarios mínimos a los propietarios y/o responsables de los vehículos afectados por la presente ordenanza, los que serán trasladados al corralón municipal y liberados una vez abonada la multa.-

RESPONSABILIDAD EMERGENTE

Artículo 13°.- Los propietarios y conductores de los vehículos transportadores de contenedores, serán responsables de daños que pudieran ocasionar el paso de los mismos con respecto a los tendidos de cables de energía eléctrica, telefónicos y otros, daños a vehículos estacionados en forma reglamentaria en las calles, destrucción o desperfecto material a los bienes del dominio público. En caso de ocurrir algunos de estos hechos, quienes resulten responsables deberán público. En caso de ocurrir algunos de estos hechos, quienes resulten responsables deberán subsanar y reparar los daños causados en el plazo de 72 (setenta y dos) horas, bajo apercibimiento de inhabilitación inmediata por 30 (treinta) días del local comercial o depósito al cual sea destinada la carga.-

VEHICULOS DIVERSOS

Artículo 14°.- Los vehículos transportadores de mezclas de cemento (hormigoneras), tumbas, transportadores de varillas y otros materiales de construcción; podrán circular en el área céntrica dentro del horario de 16:00 pm a 06:00 am. Fuera de este horario podrán ser autorizados por la municipalidad cuando no perjudiquen el tránsito automotor. Estos vehículos quedan afectados a la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior y a las sanciones previstas en el Art. 13.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 027/2020 J.M.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 15°.- La Policía Municipal resguardará y controlará el tránsito y estacionamiento de los vehículos afectados por la presente ordenanza; en caso necesario procederá al cierre provisorio parcial o total de calles con adecuada señalización.

PROHIBICIONES

Artículo 16°.- Queda prohibido el cobro de cualquier otra tasa no prevista en esta ordenanza a los vehículos afectados por su aplicación. El funcionario que infrinja el presente artículo será pasible de las sanciones previstas en la Ley del Funcionario Público.-

CAMIONES DE CARGAS

Artículo 17°.- Disponer el cobro unificado de un canon por ocupación precaria de bienes de dominio público; por estacionamiento; y una tasa por mantenimiento y reparación de rutas, calles y avenidas a los propietarios o conductores de vehículos que transportan cargas e ingresan dentro del ejido municipal en los tramos viales que no correspondan a la competencia del MOPC, con excepción de aquellos que transportan contenedores, y cuyo monto es como sigue:

Camiones de tres ejes con acopiado: Gs. 60.000.-

Camiones de tres ejes: Cs. 40.000.-

Camiones de dos ejes Gs. 30.000.-

Camiones de un eje: Gs. 20.000.-

Artículo 18°.- La Dirección de Recaudaciones imputará el 50% (cincuenta por ciento) del canon fijado en el artículo anterior a Ocupación precaria de bienes de dominio público y 50% (cincuenta por ciento) para mantenimiento y reparación de calles.-

Artículo 19°.- ESTABLECER que, de los tributos efectivamente percibidos en concepto de canon por ocupación precaria de bienes de dominio público, el 10% (diez por ciento) de lo recaudado sea destinado al Consejo Local de Salud y el 5% (cinco por ciento) a la CODENI, para lo cual deberán realizarse los recaudos correspondientes. Mientras que el 50% percibido en concepto de tasa por mantenimiento y reparación, serán destinados para dicho fin.-

NORMATIVAS DEROGADAS

Artículo 20°.- DEROGAR; las Ordenanzas N° 03/2003 J.M. y la N° 06/2005 J.M. y todas contrarias a la presente.-

Artículo 21°.- La Intendencia Municipal implementará los trámites pertinentes y dispondrá de las acciones administrativas necesarias para el fiel cumplimiento de la presente ordenanza, pudiendo reglamentar su aplicación.-

Artículo 22°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURÁÑEZ M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

